

N. R.G. 43664/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **43664/2016** e vertente tra:

CP_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv.
RIOLO ALESSANDRA e dell'avv. SPURIO ROBERTO** (*C.F._2*)
VIA PASUBIO 4 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA ANDREA VESALIO
22 ROMA presso il difensore avv. RIOLO ALESSANDRA;

ATTORE

E

Controparte_2 (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CHIRIACO MICAELA
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA 141 00197 ROMA presso
il difensore avv. CHIRIACO MICAELA;

CONVENUTO

OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 26/6/24

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte attrice ha esposto di essere erede, unitamente al fratello convenuto in giudizio, della madre deceduta in data 28/11/12.

Ha esposto che la madre aveva disposto con testamento pubblico del proprio patrimonio, lasciando ai tre figli la quota di riserva e la quota disponibile alla parte attrice.

Ha esposto di avere fatto acquiescenza a dette disposizioni unitamente al fratello *CP_2*, convenuto in giudizio, con apposto atto notarile, mentre il terzo fratello *Persona_1* aveva rinunciato all'eredità.

Ha esposto che, pertanto, i beni appartenevano per 1/3 al convenuto e per il resto alla parte attrice e che tra i beni caduti in successione vi era anche un immobile in Vico Equense.

Ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione su detto bene mediante attribuzione o vendita.

Il convenuto ha contestato la domanda.

Ha esposto che l'asse da dividere doveva essere calcolato tenendo conto delle donazioni di cui aveva beneficiato la parte attrice e che dovevano essere sottoposte a collazione. Ha ricostruito il patrimonio della madre costituito da beni mobili e immobili.

Si è opposto alla attribuzione dell'immobile sito in Vico Equense ed ha concluso chiedendo:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto

Controparte_2 in via preliminare, accertare e dichiarare avvenuta la donazione indiretta da parte della Sig.ra *Controparte_3* in favore della figlia *CP_1* della somma di € 85.500,00, donazione indirettamente attuata mediante estinzione del debito vantato dalla sig.ra *CP_3* (e del sig. *Controparte_4* per il complessivo importo di € 171.000,00) nei confronti del Sig. *Parte_1* a fronte della donazione del medesimo importo effettuato dallo stesso *Parte_1* in favore della sig.ra *CP_1* in data 19 giugno 2006 per atto del Notaio *Per_2* [...] dichiarare la sig.ra *CP_1* stante l'assenza di dispensa dalla collazione, tenuta a conferire alla massa ereditaria ex art. 737 c.c., in natura o per equivalente, le donazioni, dirette ed indirette, ricevute dalla sig.ra *Controparte_3*, nonché i relativi frutti ed interessi, e precisamente donazione della nuda proprietà degli immobili siti in Roma, Via San Godenzo n. 79 e precisamente appartamento facente parte del villino F4 sito al 2 piano distinto con il numero di interno 7, vano cantina n. 9 posto al piano scantinato del villino F4 e box auto n-11 facente parte del villino F5, effettuata in data 19 dicembre 1991 a rogito Notaio *Persona_3* (donazione effettuata in conto di legittima e per l'eventuale esubero a valere sulla disponibile); donazione del diritto di usufrutto sugli immobili siti in Roma, Via San Godenzo n. 79 e precisamente appartamento facente parte del villino F4 sito al 2 piano distinto con il numero di interno 7, vano cantina n. 9 posto al piano scantinato del villino F4 e box auto n-11 facente parte del villino F5, effettuata in data 16 giugno 2006 a rogito Notaio *Persona_4* donazione del diritto di usufrutto sull'immobile sito in Meta (NA), Corso Italia n- 53 già 75 e precisamente vano terraneo ubicato prospetticamente sulla sinistra del portone n. 71, confinante con viale comune, proprietà *Controparte_5* o aventi causa, con vano civ. n. 73 salvo altri, effettuata in data 16 giugno 2006 a rogito Notaio *Persona_4*: donazione di € 171.000,00 effettuata dai Sigg.ri *Controparte_3* e *Controparte_4* (coniugati in comunione dei beni), per il tramite del sig. *Parte_1*, in data 19 giugno 2006 per atto del Notaio *Persona_2*

Determinare conseguentemente il valore complessivo dell'asse ereditario, come costituito all'esito della disposta collazione delle donazioni di cui sopra, a norma degli artt. 746 e seguenti, determinando, all'esito di CTU, l'entità delle quote ereditarie spettanti a ciascun erede; in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere, in tutto o in parte, le donazioni effettuate dalla sig.ra *Controparte_3* in favore della sig.ra *CP_6* non soggette a collazione, al fine della determinazione dell'effettiva consistenza ereditaria, necessaria per procedere alla quantificazione della quota di disponibile (assegnata con testamento all'attrice) e conseguentemente della quota di riserva da dividere tra i due eredi, disporre la riunione fittizia del donatum al relictum, determinandone il valore a norma degli artt. 747 c.c. e seguenti, stabilendo quindi l'ammontare della quota spettante ai legittimari, tenuto conto di quanto già percepito dalla sig.ra [...] *CP_7* in conto di legittima, con gli atti di donazione; procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sull'immobile sito in Vico Equense, Corso Filangieri n. 126, di due porzioni da attribuire ai due eredi *CP_1* e *Controparte_2* corrispondenti. ciascuna, alla rispettiva quota ereditaria, come determinata all'esito della collazione o in subordine all'esito della riunione fittizia dei beni (donatum al relictum) e detratto quindi, dalla quota della sig.ra *CP_1* quanto dalla stessa già percepito mediante le donazioni; in subordine, nella denegata ipotesi di ravvisata non materiale divisibilità dell'immobile sito in Vico Equense, Corso Filangieri n. 126, disporre l'attribuzione dell'immobile suddetto al Sig. *Controparte_2* con le conseguenti determinazioni in ordine al conguaglio da calcolarsi tenuto conto delle rispettive quote ereditarie, come determinate all'esito della collazione o in subordine, all'esito della riunione fittizia dei beni (donatum al relictum) e detratto quindi, dalla quota della sig.ra *CP_1* quanto dalla stessa già percepito mediante le donazioni o, in via ulteriormente subordinata, ordinarne la vendita all'incanto con formazione successiva di separate masse liquide da ripartire tra i coeredi.

La domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile.

In primo luogo, si osserva che la divisione parziale è ammessa solo in ipotesi di domanda congiunta delle parti e nella fattispecie in esame tale richiesta congiunta manca. La parte attrice ha limitato la domanda al solo immobile sito in Vico Equense mentre l'attore ha esteso la domanda e chiesto, previa collazione, lo scioglimento della comunione ereditaria.

Nel caso di specie quindi in astratto dovrebbe procedersi alla divisione universale la quale, tuttavia, non può essere attuata posto che l'immobile sito in Vico Equense presenta delle non sanate irregolarità urbanistiche.

Il ctu, infatti rispondendo allo specifico quesito sollevato sul punto ha accertato che è stata avviata una pratica di condono per alcuni abusi e segnatamente per la stanza da letto di mq. 9,383 che era in origine un terrazzo. Senza permesso è stata anche la creazione del secondo bagno posto al primo piano di mq. 4,406 illustrato alle foto 41 e 42.

La pratica di condono, nonostante gli anni trascorsi, non ha ancora ottenuto il rilascio della Concessione in Sanatoria, poiché il Comune ha richiesto documentazione non prodotta dai proprietari; a oggi, è emerso dalla ctu, l'iter dell'istanza di condono non risulta ancora definito.

Nel corso del procedimento sono stati disposti dei rinvii per consentire alle parti di definire la pratica senza però che si sia giunti ad una regolarizzazione delle difformità riscontrate.

Secondo la Corte di Cassazione la regolarità urbanistica costituisce una condizione dell'azione.

E' stato, infatti, affermato (Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019) che quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001,

n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono, pertanto, soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.

Il principio esposto trova applicazione non solo nelle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche in quelle giudiziali, non potendo i condividenti, mediante il ricorso al giudice, conseguire un risultato diverso da quello che potrebbero ottenere mediante un atto notarile ovvero eludere le norme imperative richiamate (cfr. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

La Corte ha fatto riferimento altresì al concetto "formale" di edificio abusivo, già fatto proprio dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia 22.3.2019, n. 8230, secondo cui si considera abusivo ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 (e dunque non negoziabile) quell'edificio che formi oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad esso relativi, indipendentemente dal carattere illecito dell'edificio in sé. Nel caso di specie il titolo abilitativo manca.

A nulla rileva il fatto che il bene sia stato realizzato ante 1967, ciò che conta, infatti, è la modifica non autorizzata dello stato dei luoghi.

Resta assorbita ogni altra questione.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, e quelle di ctu vanno poste a carico di parte attrice che ha avviato l'azione in assenza di una condizione della stessa.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:

- 1) Dichiarare inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
- 2) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 9.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali.
- 3) Pone a carico di parte attrice le spese di ctu

Roma 30/10/24

Il Giudice

Dott. Renato Castaldo